

1501200-61.2022.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Guacy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/07/2022

... condenado anteriormente por furto e tráfico de drogas.

Verifico que a confissão do acusado não é elemento isolado nos autos, ao revés, foi corroborada pelo conjunto probatório. Quanto à confissão judicial, vale destacar:

A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501200-61.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501200-61.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2135938/2022 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 25060849 -

CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2135938 - 08º D.P. RIBEIRAO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOHNNY GOULART DE CASTRO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Guacy Sibille Leite

Vistos.

Johnny Goulart de Castro, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 155, caput, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal, porque segundo a acusação no dia 18 de maio de 2022, por volta das 18h30, na Avenida Henri Nestlé nº 900, Jardim das Palmeiras, tentou subtrair para si o veículo VW/Quantum, avaliado em R\$ 8.713,00, pertencente a Cláudio Soares do Nascimento, somente não conseguindo por circunstâncias alheias a sua vontade (p. 11/15 e 52/54).

Recebida a denúncia em 30 de maio de 2022 (p. 63), o réu foi citado (p. 68), ofertando resposta à acusação (p. 72).

Durante a instrução, foram realizadas as colheitas das declarações da vítima, do depoimento do da testemunha Thais de Oliveira Moraes e do interrogatório do acusado.

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a total procedência da exordial acusatória, com a consequente condenação do acusado. Pena-base acima do mínimo legal em razão de maus antecedentes. Reconhecimento da agravante da reincidência compensando-a com a atenuante da confissão. Presente a causa de diminuição da pena pela tentativa. Fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena. Por sua vez, a Defesa requereu a absolvição do acusado nos termos do artigo 386, VII, do CPP, em atenção do princípio in dubio pro reo. De forma subsidiária, de rigor a fixação da pena base no mínimo legal. Reconhecimento da atenuante da confissão e sua compensação com a agravante da reincidência. Reconhecimento da tentativa com a redução no patamar máximo já que o acusado não obteve êxito na empreitada criminosa já que flagrado quando estava no interior do veículo sem que este saísse do lugar. Fixação o regime aberto para o cumprimento da reprimenda corporal, e a substituição por pena restritiva de direitos nos moldes do art. 44 do CP já que presentes os requisitos para tanto. Possibilidade do acusado apelar em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade e a autoria foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (p. 1/27), boletim de ocorrência (p. 11/13), auto de exibição e apreensão (p. 14/15), auto de avaliação (p. 52/54), bem como pela prova oral coligida.

Em juízo, a vítima informou que estava descendo a rua com sua motocicleta, quando viu seu funcionário Leonardo correndo, gritando pega ladrão, sem saber o que havia acontecido. Imediatamente retornou, e percebeu que o funcionário estava segurando um homem, na esquina, próximo a uma padaria. O ladrão tinha caído e estava com a cara cheia de sangue. Inteirou-se dos fatos, e descobriu que referido indivíduo estava tentando furtar o veículo da vítima, quando tentou se evadir e foi contido por Leonardo.

O miolo do veículo atualmente está duro para ligar, e havia uma chave mixa em poder do acusado, a qual foi oferecida para o Delegado para ser integrado ao processo, mas foi por este dispensada. O veículo estava trancado, mas não tem alarme.

A palavra da vítima e sua relevância para a condenação são sempre questões de reiteradas jurisprudências. Inexiste, em nosso sistema, restrição legal ou jurisprudencial no sentido de não se admitir, como elemento de convicção, a palavra da vítima, em sede penal.

Neste sentido:

"A palavra a vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso". (STJ - AgRg no REsp 1781652/PA, Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR, Sexta Turma, Data da Publicação 14/05/2019).

"Em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima assume especial relevância como meio de prova para a condenação, nos termos do entendimento desta Corte." (STJ - HC 467883/MS, Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, Data da publicação 23/10/2018).

A testemunhaThais de Oliveira Moraes informou que estava em um lava-rápido, por volta de 18:00 horas, quando notou uma pessoa dentro de um VW Quantum em atitude estranha, e gritou para referido elemento o que ele estava fazendo dentro do carro, e começou a gritar no sentido de que ele iria lavar o carro, solicitando socorro. Nesta situação, o suspeito olhou e saiu correndo, quando Thaís começou a gritar por ajuda de populares para sua captura, ficando evidente que se tratava de tentativa de furto de veículo. O funcionário do lava-rápido, Leonardo, saiu no encalço do cidadão e conseguiu segurá-lo, até a chegada da polícia. Acrescentou que o réu tinha uma chave mixa em seu poder.

Quando interrogado em juízo informou que os fatos são verdadeiros. De fato, tentou furtar o veículo para fazer um dinheiro e comprar entorpecentes. Tentou evadir-se do local, e, em frente a uma padaria, quando tentava se evadir, foi agredido por populares, e aguardaram a polícia chegar. Foi processado e condenado anteriormente por furto e tráfico de drogas.

Verifico que a confissão do acusado não é elemento isolado nos autos, ao revés, foi

corroborada pelo conjunto probatório. Quanto à confissão judicial, vale destacar: A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial. (Júlio Fabbrini Mirabete - Processo Penal - ed. Atlas, 8a edição, pág. 288).

APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. VALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FURTO CONSUMADO. DOSIMETRIA QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO. REGIME ABERTO MANTIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (...) 2. A confissão, de fato, não é prova dotada de caráter absoluto (aliás, no sistema processual penal em vigor, nenhuma prova tem esse caráter). Todavia, é importante elemento a ser considerado pelo julgador na formação do seu convencimento. Quando a confissão estiver em conformidade com os demais elementos dos autos, como ocorre neste feito, serve, sim, de supedâneo à prolação do edito condenatório. No caso, nada existe a indicar que a confissão não tenha sido firme e sincera. Com todo o respeito, apenas elucubrações anódinas, por assim dizer, as quais pouco ou quase nada auxiliam na apreciação do acervo probatório, poderiam, num caso como o presente, dar sustentáculo à conclusão de que a ré estaria mentindo, imputando a si, falsamente, o fato criminoso. Nada existe de concreto (nem mesmo de compreensível) a indicar a imprestabilidade da confissão judicial da apelante, mormente porque confirmada pela prova oral produzida em Juízo. (...) Precedentes do STF. (TJSP, Apelação nº 0002143-30.2010.8.26.0060, 3ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 31/10/2017).

Nesse sentido, a confissão do acusado vai ao encontro das defesas apresentadas, assim como dos depoimentos policiais, formando conjunto probatório harmonioso, mostrando-se incontroversa a procedência deste feito.

Nesse cenário, considerando que o acusado foi flagrado dentro do automóvel, inequívoca a interpretação de que pretendia furtá-la, posto que, em caso diverso, teria pego o que tencionava e saído do local, conforme o entendimento jurisprudencial predominante, há inversão do ônus da prova em relação àqueles que detêm a posse de bens subtraídos.

Assim, transferiu-se ao agente a responsabilidade pela produção de provas a respeito de seu não envolvimento no fato delituoso narrado, do que, no entanto, não se desincumbiu. Nesse sentido:

APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. "REI FURTIVA" ENCONTRADA NA POSSE DO RECORRENTE, O QUE EXIGE EXPLICAÇÃO SOBRE A POSSE ESPÚRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECEDENTES. RÉU CONFESSO. QUALIFICADORA MANTIDA. CONSUMAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA INALTERADA. REGIME ABERTO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. Autoria e materialidade comprovadas com relação ao crime de furto qualificado, sobretudo pela confissão do réu, inclusive em Juízo, corroborada pela vítima e por testemunha. 2. Encontro das "res furtiva" em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedor. Precedentes do TJSP (Ap. 0084710-17.211.8.26.0050 15ª C. Rel. Des. Grassi Neto j. 09.05.2013 DO 15.05.2013; Ap. 0018943-51.2007.8.26.0477 3ª C. Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro j. 15.05.2012 DO 18.05.2012; Ap. 0000975-66.2008.8.26.0511 13ª C. Rel. Des. Renê Ricupero j. 20.10.2011 DO 26.10.2011 e Ap. 0016910-73.2004.8.26.0322 5ª C. Rel. Des. José Damião Pinheiro Machado Cogan j. 30.06.2011 DO 01.07.2011) (...) (TJ-SP 0008389-52.2009.8.26.0068, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 29/08/2017, 3ª Câmara de Direito Criminal).

Portanto, não há dúvidas quanto à autoria do réu na prática do furto, em sua modalidade tentada, porquanto, como se verifica, o crime não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Assim a conduta do réu não consiste em meros atos preparatórios, mas sim expressa o início da execução do crime. Em regra, o direito de o Estado punir pressupõe o início da execução. Enquanto nos atos preparatórios (conatus remotus) o agente procura criar condições para a realização da conduta idealizada, os atos executórios traduzem a maneira pela qual o agente atua exteriormente para realizar

o crime.

De acordo com a teoria objetivo-individual (Zaffaroni), que vem sendo utilizada pelos Tribunais Superiores (especialmente o STJ) e prevalecendo na doutrina moderna. Consideram-se atos executórios aqueles que, de acordo com o plano do agente, ocorrem no período imediatamente anterior ao começo da realização do núcleo do tipo. Assim, tem-se que no caso em comento o agente iniciou a execução, pois foi abordado pela testemunha Thaís quando já tentava realizar a subtração do veículo, inclusive, o acusado foi encontrado na posse de chave mixa.

Sendo assim, é inequívoca a tipificação do delito de furto, na sua modalidade tentada.

Comprovadas autoria e materialidade, passo à dosagem da pena.

Na primeira fase, considero as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal como desfavoráveis ao acusado em razão dos maus antecedentes (autos nº 0002557-18.2013.8.26.0094, p. 28), do elevado valor da res, avaliada em R\$ 8.713,00, conforme o auto de avaliação constante nas páginas 52/54, assim como de sua natureza (veículo automotor), motivando a exasperação da pena em 1/4. Dessa forma, fixo a pena-base 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, efetuo a compensação entre a agravante da reincidência (autos nº 1500796-49.2018.8.26.0530, p. 28/29) e a atenuante da confissão espontânea, permanecendo a pena no patamar fixado na fase anterior.

Na terceira fase, reconheço a modalidade tentada do delito, uma vez que este não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente. Portanto, tendo em vista o iter criminis percorrido, cujo resultado típico estava bastante próximo, eis que o réu estava no interior do veículo que pretendia furtar, e Johnny confessou que realmente pretendia subtrair o automóvel, considerando a orientação jurisprudencial do STJ, diminuo a pena em 1/3, nos termos do artigo 14, inciso II do Código Penal.

“(...) A redução da pena pela tentativa deve observar o estágio do iter criminis já percorrido pelo agente. Quanto mais perto da consumação, menor vai ser a fração redutora, pois maior reprovabilidade merece sua conduta. 4. Não há que se falar em bis in idem, em face da valoração negativa das consequências do delito, com o real grau de violação que o bem efetivamente sofreu, e o quantum escolhido devido a causa de diminuição relativa à modalidade tentada, aqui considerado o iter criminis percorrido. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no REsp 1.789.359/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe 23/5/2019).

Ausentes outras causas modificativas torno definitiva a pena em 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 08 (oito) dias-multa.

Fixo o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência do acusado, conforme disposição do artigo 33, §2º do Código Penal.

Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista a reincidência específica do acusado. Também, ausentes os requisitos para aplicação do sursis (art. 77, CP).

Decido.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido da acusação e o faço para condenar Johnny Goulart de Castro, qualificado nos autos, por incurso no artigo 155, caput, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 8 (oito) dias-multa, no valor unitário mínimo, acrescidas dos reajustes legais.

Encerrada a fase de instrução verifico que deixaram de existir os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. Dessa forma concedo ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se Alvará de Soltura clausulado.

O sentenciado deverá ser advertido sobre as condições para cumprimento da pena em regime aberto.

Deixo de estabelecer valor de reparação dos danos causados à vítima, por falta de

subsídios mínimos para justificar tal arbitramento, pois verifico que a matéria não foi objeto de debates nos autos. Estabelecer uma quantia mínima para reparação dos danos, sem conceder aos acusados a oportunidade de produzirem provas e de influenciarem a formação do convencimento do juiz, seria inadmissível agressão aos princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.

Com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o sentenciado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas processuais, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil (gratuidade da justiça deferida no item "2", página 73).

Transitada em julgado, comuniquem-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) e à vítima (artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal), esta última, se possível, por meio do aplicativo WhatsApp; expeça-se guia de execução.

Autorizo a expedição de mandado de intimação na classificação urgente-plantão.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 07 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA